

НЕЗАВИСИМОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ И НАЛОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Замечания к меморандуму

Проект «STRIKER» · L-259U

Критический разбор международной налоговой и корпоративной структуры с позиции налогового юриста практики «большой четвёрки» и институционального инвестора

Дата: 01.06.2026

Статус: ПРОЕКТ — НЕ ДЛЯ ОПОРЫ (draft, not for reliance)

Объект review: меморандум SBLC Law Firm, 14 стр., 2026

1. Общая оценка

Документ хорошо структурирован, честно отделяет налоговую архитектуру от финансовой модели и в ключевых местах ставит правильные оговорки (деловая цель, реальное присутствие, налог в стране резидентства инвестора). Базовый каркас «болгарская опероконпания 10% → холдинг в ЕС → инвесторы» концептуально верен и работоспособен.

Вместе с тем документ страдает тремя системными слабостями:

- Несколько конкретных «0%» поданы как факты, хотя они условны или, вероятно, неверны для заявленной базы инвесторов (Залив / США / Израиль).
- Главные риски оборонного проекта — не налоговые, а регуляторные (скрининг иностранных инвестиций и юрисдикция экспортной лицензии) — почти не раскрыты, хотя именно они способны обрушить всю конструкцию.
- Заголовок «меморандум для инвесторов» завышен: по сути это налогово-структурная записка. Инвестиционного решения по ней принять нельзя (нет модели, экономики, прав инвестора).

Вердикт

Годеи как предварительная налоговая записка; НЕ годеи как инвестиционный меморандум. До статуса «verified / final» далеко — ряд утверждений необходимо снять или переписать.

2. Что сделано правильно

- Болгария 10%, единый уровень налогообложения — корректно (самая низкая практичная плоская ставка в ЕС).
- Болгария → люксембургский холдинг 0% по Директиве о материнских/дочерних компаниях (2011/96/EC) — верно, при доле $\geq 10\%$ и сроке владения 2 года (это в тексте недосказано).
- Великобритания не удерживает налог у источника с дивидендов вообще — «0% всем» на исходящей выплате инвесторам действительно так. Сильная сторона, которую меморандум недооценивает.
- Исключение Швейцарии по закону о военных материалах и нейтралитете — обоснованно и грамотно.
- Раздел про деловую цель и реальное присутствие (7.1–7.2) — правильная постановка (PPT / GAAR / ATAD).
- Честная трактовка Модели 2 (IP-box): верно указано, что nexus-подход и внесение IP связанными сторонами «съедают» льготу.
- Pillar Two: порог €750 млн и характеристика как «отдалённый сценарий» — корректно.

3. Существенные налогово-юридические замечания

Ранжированы по убыванию важности. Спорные пункты перепроверены по первоисточникам (тексты договоров, HMRC, PwC, EY, Grant Thornton); результат проверки указан в каждом пункте.

3.1 **ПРОВЕРЕНО**

Болгария → Великобритания «0%» — ПОДТВЕРЖДЕНО верно (с условиями)

Перепроверено по тексту Конвенции Великобритания-Болгария 2015 (ст. 10) и сводке HMRC: ставка налога у источника 0% действительно предусмотрена, если бенефициарный собственник — компания (не партнёрство), прямо владеющая не менее 10% капитала плательщика на протяжении не менее 1 года. Повышенные ставки (15%) касаются структур инвестирования в недвижимость (REIT) и не относятся к нашему случаю. После Brexit Директива о материнских/дочерних компаниях не применяется, но договор самостоятельно даёт 0%. Вывод меморандума корректен; в тексте стоит лишь явно прописать условия ($\geq 10\%$, 1 год, корпоративный бенефициар, тест основной цели — PPT). Моё первоначальное сомнение снято.

3.2 **КРИТИЧНО**

Люксембург: «0% инвесторам» не работает для держателей Залива с нулевым налогом

Перепроверено по PwC / Grant Thornton Luxembourg: ставка налога у источника в Люксембурге — 15%. Освобождение по ст. 147 LIR для получателей вне ЕС требует, чтобы получатель был полностью облагаемой компанией, облагаемой налогом, сопоставимым с люксембургским (эффективно $\geq 8-8,5\%$), при доле $\geq 10\%$ и сроке 12 мес. Инвесторы Залива, держащие активы через нулевые структуры, тест не проходят → 15% налога у источника. Справедливости ради, меморандум указывает условие « $\geq 8\%$ » в §2.2 — но заголовок «900 тыс. из 1 млн» и иллюстрация 5.4 поданы по чистому случаю и не примирены с заявленной базой инвесторов. Парадокс: для этой базы UK-холдинг (0% WHT всем, без теста на налогообложение) ЧИЩЕ Люксембурга — а меморандум склоняется к Люксембургу. Рекомендация недостаточно согласована с профилем инвесторов.

3.3 **ВАЖНО**

Риск постоянного представительства (PE) в Чехии — не раскрыт

Если болгарская PrincipalCo реально управляет сборкой в Aero Vodochody (свои люди, контроль производства, приёмка на площадке), возникает риск постоянного представительства в Чехии → часть прибыли облагается по 21%, а не 10%. Толлинговая модель требует аккуратной настройки (риски, владение компонентами, место принятия решений), иначе идея аккумуляции прибыли в Болгарии под 10% рухнет. В меморандуме не упомянуто.

3.4 **ВАЖНО**

Венгрия исключена по неверному основанию

Аргумент «правила КИК делают 9% недостижимой» технически спутан: правила контролируемых иностранных компаний касаются венгерской материнской компании, а не использования венгерской опероконпании. Реальные причины иные: местный бизнес-налог (HIPA), инновационный сбор и — главное, чего меморандум не называет, — политический фактор: правительство Венгрии системно блокирует военную помощь Украине. Вывод правильный, обоснование — неверное.

3.5 **ФАКТ. ОШИБКА**

Ирландия IP-box «6,25%» — устаревшая ставка

Ставка ирландского Knowledge Development Box повышена до 10% (для периодов с конца 2023 г., выравнивание под Pillar Two). Цифра 6,25% на 2026 год неверна — прямая фактическая ошибка в таблице Модели 2.

3.6 **УТОЧНИТЬ**

Словакия «24%» — только для крупных

24% в Словакии с 2025 г. применяется к крупным компаниям (выручка выше порога); стандартная ставка остаётся 21%, для малых — 10%. Плоское «24%» искажает сравнение юрисдикций.

3.7 **ВАЖНО**

Строка «выход инвестора 0%» (п. 5.3) вводит в заблуждение

Освобождение при выходе на уровне структуры (люксембургский participation exemption при продаже болгарских «дочек») — одно. Но строка подаёт «0%» как доступное инвестору при продаже долей холдинга, тогда как это определяется налоговым резидентством инвестора, а не Люксембургом. Внутреннее противоречие с собственной оговоркой «за периметром».

3.8 **СНОСКА**

Pillar Two — один нюанс

Порог €750 млн оценён верно, но top-up может «прилететь» раньше, если кто-то из инвесторов входит в крупную МНК-группу, которая консолидирует проект.

4. Крупные пробелы вне налогов (взгляд инвестора)

4.1 КРИТИЧНО — ОТСУТСТВУЕТ

Скрининг иностранных инвестиций и ограничения иностранного владения оборонным активом

Главный пропущенный риск. Болгария, Чехия, Польша имеют (или внедряют) режимы скрининга прямых иностранных инвестиций + национальные правила контроля над оборонными предприятиями и держателями экспортных лицензий. Оборонный производитель и держатель военно-экспортной лицензии, мажоритарно контролируемый инвесторами Залива через люксембургский холдинг, почти наверняка попадёт под проверку нацбезопасности и может получить отказ на владение, «золотую акцию» / потолок участия либо не получить / потерять экспортную лицензию. Без анализа этого режима вся налоговая элегантность вторична: схема может быть нереализуема. Вопрос №1.

4.2 ВАЖНО

Юрисдикция экспортной лицензии: Чехия или Болгария?

Меморандум утверждает, что цепочка «Чехия → Болгария» законна, но не отвечает на главный вопрос: самолёт физически собирается и отгружается из Чехии, значит экспорт конечному (не-ЕС) покупателю, скорее всего, требует чешской лицензии и подпадает под чешский режим + внутрисоюзный трансфер (Директива 2009/43/ЕС), а не просто «болгарской лицензии SalesCo». Нельзя «прокнижить» сделку через Болгарию, чтобы выбрать удобный орган.

4.3 ВАЖНО

Экспортный контроль Израиля и Украины на компоненты — не упомянут

Авионика IAI (Израиль): реэкспорт требует лицензии Минобороны Израиля (DECA/API) — отдельный слой контроля. Двигатели украинских производителей в условиях войны — не просто supply-chain risk, а вопрос физической возможности и стабильности поставок и украинского экспортного контроля.

4.4 УЧЕСТЬ

Трансфертное ценообразование, НДС, таможня, РЕ

ТЦО между PrincipalCo и SalesCo и с Aero Vodochody (обе болгарские под 10% — низкий риск, но аллокация маржи Чехия↔Болгария критична, см. 3.3). НДС на внутрисоюзные поставки и таможня для оборонной техники существенны; стоит хотя бы оговорить.

4.5 ВАЖНО

Управление сделкой с 7 инвесторами — отложено

Семь инвесторов из разных юрисдикций без проработанного акционерного соглашения (права меньшинства, drag/tag, зарезервированные вопросы, тупики, выход) — для инвестора большой риск, чем 5% налога. Для документа «для инвесторов» вынос этого «за периметр» — слишком.

5. Презентационные и методологические замечания

- Сравнение «900 тыс. vs 640 тыс.» опирается на нарочито невыгодную базу (опероконпания 25% + удержание 15% = 36,3%). Маркетинговый приём; честная альтернатива — обычная структура ЕС, тоже дающая PSD-освобождение. Строка «790 тыс. при 21%» честнее.
- «Проверено по первоисточникам... со сверкой по базе PwC Worldwide Tax Summaries» — внутреннее противоречие: PwC Summaries это вторичный ориентир, а не первоисточник.
- Скучные ссылки (только ст. 147 LIR и Директива 2022/2523). Ожидаются точные ссылки: PSD 2011/96/EC; статьи болгарского ЗКПО; ст. 10 CoИДН; I&R Directive 2003/49/EC для роялти.
- Оговорку об ограничении опоры (reliance) и подтверждении местными квалифицированными консультантами стоит усилить (опинион затрагивает право Люксембурга, Великобритании, Болгарии и Чехии).
- Трудовые €/час даны как среднеэкономические; для аэрокосмического проекта нерелевантны (квалифицированный трудкратно дороже и дефицитен).

6. Чек-лист правок фактов

Утверждение в меморандуме	Статус	Что сделать
Болгария → UK дивиденды «0% по договору»	ВЕРНО ✓	Прописать условия: ≥10%, 1 год, корп. бенефициар, PPT
Люксембург «0% инвесторам ≥10%»	не для Залива	Условие ≥8% есть в §2.2; пересчёт (15%) для Залива
UK «0% всем» на выплате	верно	Подчеркнуть как плюс UK для инвесторов Залива
Болгария → Lux 0% (PSD)	при ≥10%, 2 года	Дописать условия
Венгрия исключена «из-за КИК»	неверно	Заменить: местные налоги + полит. риск (Украина)
Ирландия IP-box 6,25%	устарело	Исправить на 10% (KDB с 2024)
Словакия 24%	только крупные	Уточнить порог; стандарт 21%
Выход инвестора «0%» (п. 5.3)	зависит от резид.	Убрать из структурной таблицы / оговорить
Чехия → Болгария лицензия	юрисдикция?	Разобрать, чья лицензия на финальный экспорт
Трудовые €/час	среднеэконом.	Снять или оговорить нерелевантность

7. Что инвестор спросит до денег

1. Получим ли мы вообще лицензию и право владения оборонным активом при контроле инвесторов Залива? (Скрининг ПИИ / ограничения иностранного владения — анализ по Болгарии / Чехии / Польше.)
2. Чья экспортная лицензия реально нужна на этапе 1 при сборке в Чехии — и кто её держатель?
3. Финансовая модель: цена, себестоимость, маржа, объёмы, капвложения, окупаемость, точка безубыточности.
4. Реальная эффективная ставка для конкретного способа владения (для держателя Залива — честные 15% Lux либо маршрут через UK).
5. Акционерное соглашение между 7 инвесторами — хотя бы term sheet: права меньшинства, выход, тупики.
6. PE-риск в Чехии и подтверждённая толлинговая модель.
7. Стоимость реального присутствия (substance) в Болгарии и Люксембурге — заложена ли в бюджет.

Итог одной фразой

Налоговый каркас разумен и в основе верен (ставка 0% Болгария→UK по перепроверке подтвердилась). Главная слабость — Люксембург как холдинг для инвесторов Залива с нулевым налогом даёт не 0%, а 15%, тогда как заголовок «900 тыс. из 1 млн» подан по чистому случаю; для этой базы чище Великобритания. Есть фактические ошибки (Ирландия 6,25% вместо 10%, спорный аргумент по Венгрии, упрощение по Словакии). Главное — меморандум обходит ключевые риски оборонной сделки: скрининг иностранных инвестиций, юрисдикцию экспортной лицензии (Чехия vs Болгария) и экспортный контроль израильских / украинских компонентов. Документ следует вернуть на доработку с пометкой «draft, not for reliance» и не давать инвесторам в текущем виде как основу для решения.

Настоящее заключение подготовлено как независимый критический разбор и носит характер предварительных замечаний; оно не является окончательной налоговой или юридической консультацией и подлежит подтверждению квалифицированными местными консультантами соответствующих юрисдикций.